中山市三角镇“2023·3·22”一般生产经营性道路交通责任事故调查报告

2023年3月22日5时50分许，在中山市三角镇番中公路洪奇沥大桥南侧路段发生一起造成1人死亡的一般生产经营性道路交通责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）、《中山市人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的通知》（中府办〔2018〕2号）的规定，三角镇人民政府、市公安局、市应急管理局、市交通运输局等有关部门组成中山市三角镇“2023·3·22”一般生产经营性道路交通责任事故调查组，开展事故深度调查。

经调查，中山市三角镇“2023·3·22”交通事故属于一般生产经营性道路交通责任事故，相关调查情况如下:

一、交通事故经过

2023年3月22日5时50分许，凌*巨驾驶粤SC8***号重型半挂牵引车牵引粤S2***挂号重型平板半挂车沿番中公路由广州市往中山市方向行驶，行驶至111省道中山市番中公路洪奇沥大桥南侧路段时，与前方同方向行驶由陈*权（持准驾车型C1驾驶证）驾驶的无号牌正三轮普通摩托车发生碰撞，事故造成陈*权受伤及两车损坏。陈*权经中山市人民医院抢救无效于2023年4月9日死亡。

二、交通事故原因

经公安交警部门认定，凌*远驾驶机动车未按操作规范安全

驾驶、不按规定车道行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、《广东省道路交通安全条例》第二十七条之规定，负事故主要责任；陈*权驾驶机件不符合技术标准的机动车，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、《广东省道路交通安全条例》第二十七条之规定，负事故次要责任。

三、涉事单位调查情况

经事故调查组调查，涉事车辆所属企业东莞市石排东富运输服务有限公司（法定代表人：曾*富）于2019年6月3日办理了《道路运输经营许可证》(粤交运管许可莞字441900013530号)，经营范围为道路普通货运、货物专用运输（集装箱）。该公司已建立全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。已建立相应的全员机制，对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证安全生产责任制的落实。已配备专职安全生产管理人员。东富公司主要负责人和配备的1名专职安全生产管理人员已取得由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格证明。已对从业人员进行安全生产教育和培训及开展安全生产应急演练，并建立安全生产教育和培训档案，如实记录教育和培训情况；东富公司主要负责人已组织制定并实施本单位安全生产教育和计划。已建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，如实记录事故隐患排查治理情况。

四、对事故单位和责任人的处理意见

中山市三角镇“2023·3·22”一般生产经营性道路交通责任事故造成1人死亡的严重后果，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规定，建议对中山市三角镇“2023·3·22”一般生产经营性道路交通责任事故责任人和责任单位作出如下处理:

1.由公安机关交通管理部门依法追究驾驶员凌*远的交通肇事刑事责任，若构成犯罪的，则依法吊销其机动车驾驶证。

2.建议东莞市交通运输部门加强对东莞市石排东富运输服务有限公司的监管，督促该企业落实安全生产主体责任，按规定开展安全生产教育培训，重点加强营运车辆及驾驶员培训管理，预防和减少事故的发生。

五、事故防范和整改措施

东莞市石排东富运输服务有限公司应认真从事故中吸取教训，落实安全生产责任制和各项安全生产管理制度，加强对从业人员进行生产安全教育和培训，重点加强营运车辆及驾驶员培训管理，保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并掌握本岗位的安全操作技能及了解事故应急处理措施，继续加强安全管理，提高安全意识，消除安全隐患，防范类似事故的发生。公安交警部门严厉打击各类道路交通安全违法行为，强化道路交通安全宣传和教育，防范道路交通安全事故发生，创造一个安全和谐的交通环境。交通运输管理部门加强对辖区道路运输车辆的监管，督促辖区企业落实安全生产

主体责任，按规定开展安全生产教育培训，重点加强营运车辆及驾驶员培训管理，预防和减少事故的发生。

中山市三角镇“2023·3·22”一般生产经营性
道路交通责任事故调查组